

PODER LEGISLATIVO – FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

Obs.: Cabe apreciar e emitir parecer sobre as contas do chefe do Executivo, mas cabe julgar as contas dos demais administradores do dinheiro público.

Algumas constituições estaduais davam à Assembleia legislativa a missão de julgar as contas do TJ, MPE e DPE. O STF não aceitou, pois na esfera federal, cabe ao TCU, portanto, quem vai julgar as contas dos entes estaduais é o TCE.

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Obs.: existem cargos em comissão e cargo efetivo. O cargo em comissão tem maior chance de causar problemas. O TC analisa os atos de admissão de pessoal, excetuadas as nomeações para cargo em comissão.



5m

No Direito Administrativo, há os atos de natureza simples e de natureza complexa, bem como atos compostos.

A SV 3 prevê que nos processos perante o TCU, se da decisão pode resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado, deverão ser assegurados contraditório e ampla defesa. Com exceção de concessão inicial de aposentadoria, pensão ou reforma. No entanto, se, por exemplo, o TC glosar uma parte da contagem do tempo para a aposentadoria, tornará o ato complexo.

Era previsto o prazo de 5 anos para o TC fazer esse tipo de fiscalização. Se passado esse prazo e o TC não tivesse feito, seriam garantidos o contraditório e a ampla defesa ao interessado.

ATENÇÃO



Hoje, esse cenário foi alterado, pois se ultrapassado o prazo de 5 anos, o TC não mais poderá efetuar a fiscalização.

O prazo começa a ser contado a partir da entrada do processo no Tribunal de Contas, e não da decisão que concede o benefício.

As mesmas regras são aplicadas para pensão e reforma.

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Obs.: | Trata-se de título executivo extrajudicial.

Quanto à prescrição das decisões:

Imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário	
Prescrevem em ações.	Não prescrevem as ações.
- Decorrentes de ilícitos civis. - Decorrentes de condenação proferida pelo Tribunal de Contas.	- Decorrentes de improbidade administrativa. - Decorrentes de reparação civil de dano ambiental. - Decorrentes de exploração irregular de patrimônio mineral da União.
Observação: como a Lei n. 14.230/2021 acabou com a previsão de atos de improbidade na forma culposa, perdeu sentido a diferenciação feita em 2018 pelo STF que considerava prescritíveis atos de improbidade na forma culposa e imprescritíveis na forma dolosa.	



Obs.: | A sustação de contrato vem direto do Congresso. A sustação de ato é do TCU.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

TCU

- Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, excetuadas as nomeações para cargo em comissão;
- Julgamento de contas x parecer sobre contas;
- Sustação de atos x sustação de contratos;
- Fiscalização sobre o Poder Legislativo;
- Composição;
- Atuação no controle de constitucionalidade (Súmula 347/STF).

Obs.: | A Súmula 347 é da década de 70, portanto, antes da CF/88. A ADI entrou no ordenamento jurídico do Brasil alguns anos depois da Súmula. Havia o controle difuso de constitucionalidade. Após a CF/88, o controle principal passa a ser o concentrado.



Em 2021, o STF decidiu que o TCU não deveria mais fazer o controle de constitucionalidade.

A Súmula 347 não foi cancelada, mas ficou parada. Portanto, o TC pode fazer o controle de constitucionalidade, dentro das seguintes condições:

- a) De forma incidental (nunca o controle concentrado). Somente no caso concreto.
- b) Se a norma revelar um resultado inconstitucional (ou violar diretamente dispositivo constitucional ou afrontar jurisprudência do STF).

- Os atos de concessão inicial de aposentadoria, pensão ou reforma – SV 3;

- Natureza das decisões do TCU;
- (im)prescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário decorrentes de condenação do TC;
- Poderes implícitos e a questão relativa à quebra de sigilos.

Obs.: Teoria dos Poderes Implícitos: a Constituição dá uma missão e deve dar as ferramentas.

Por exemplo, se é papel do MP acusar e denunciar, ele deve produzir ferramentas para o ato. Portanto, pode coletar provas para a acusação.

Da mesma forma, ocorre com o Tribunal de Contas, pois para fiscalizar, também precisa ter ferramentas.

A quebra de sigilos não é um poder implícito do TCU. O ente pode acessar ou requisitar informações constantes em contratos que contenham direito público.

Aconteceu com o BNDES, que não permitiu ao TC fiscalizar as contas.

É permitido ao Tribunal de contas:

- determinar a indisponibilidade cautelar de bens;
- desconsiderar a personalidade jurídica da PJ.

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

- I – mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;

ATENÇÃO 

A idade foi alterada pela EC 122/2022.

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;

IV – mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I – um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;

II – dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

Obs.: O TCU conta com 9 Conselheiros, sendo 1/3 indicados pelo Presidente da República e 2/3 pelo Congresso Nacional. Haverá sabatina e será decidido por maioria absoluta sobre os que foram indicados pelo Executivo.

A Súmula 653 do STF determina que serão sete Conselheiros, sendo 3 escolhidos pelo Congresso Nacional e 4 pela Assembleia Geral.

Há dois TC Municipais: de São Paulo e do Rio de Janeiro, que existiam antes de 1988. A CE de São Paulo prevê que serão cinco membros, sendo 2 indicados pelo Prefeito e 3 pela Câmara Municipal.

Na esfera municipal, há uma omissão sobre Ministério Público de Contas exatamente porque não deve existir.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:



I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Função Fiscalizatória

O artigo 31 CF/88 veda a criação de Tribunais de Contas ou Conselhos de Contas na esfera municipal.

- Composição do TCU e dos TCEs, TCDF e TCM;
- MP/Contas: autonomia e existência na esfera municipal.

TCM	TC dos Ms
Órgão municipal.	Órgão estadual.
Não pode mais ser criado.	Ainda pode ser criado/extinto.
Existem na capital de RJ e SP.	Existem nos Estados de BA, GO e PA. Foi extinto no CE.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.